

1500819-96.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 266/2022

Vistos etc.,

I - ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500819-96.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500819-96.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 266/2022

Vistos etc.,

I - ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 09 de março de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Caminho Flor de

Maracujá, altura do n.º 369, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 07 (sete) porções de maconha, pesando 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas), 10 (dez) porções de cocaína, pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), e 08 (oito) microtubos contendo crack, pesando 0,7g (sete decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 100) e apresentou defesa prévia (fls. 105/106).

A denúncia foi recebida por decisão de 03 de maio de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 111/112).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 115/116 e 144).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 26 de julho p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 154).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, com a sua substituição por uma pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 155/158).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Relatório de Investigação de fls. 28/34, Guia de Depósito Judicial de fls. 73 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 74/76.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática delitiva em juízo; disse que praticava o tráfico de drogas como forma de sustento do próprio vício, tendo em vista que era dependente químico e tinha dívidas com traficantes. No mais, afirmou que, quando adolescente, teve diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude em razão do uso de drogas.

Além disso, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de tráfico de drogas quando observaram a movimentação do acusado, que, após ter contato com algumas pessoas, recebia certa quantia em dinheiro, se dirigia a um outro ponto, pegava alguma porção de entorpecente e a entregava. Disseram que fizeram registros fotográficos da movimentação e procederam à abordagem do réu. Afirmaram que o réu tinha consigo algumas porções de maconha e uma certa quantia em dinheiro; além disso, no local para o qual o observaram se dirigir, localizaram uma sacola contendo porções de maconha, crack e cocaína. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as etapas que resultaram no flagrante do tráfico e drogas e na localização dos entorpecentes.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a variedade de entorpecentes apreendida e a movimentação observada pelos policiais – inclusive registrada nas fotografias de fls. 29/31 – são elementos aptos a indicar que o acusado praticava o tráfico de drogas naquela ocasião. Além disso, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelo réu foram as de “trazer consigo” e “guardar”. Finalmente, observo não constar dos autos qualquer elemento que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 15). Muito embora consideradas sua menoridade relativa e sua confissão, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ainda, deve-se notar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que, salvo excepcional situação que demonstre a gravidade concreta de atos pretéritos, o registro de atos infracionais não pode levar ao afastamento da causa de diminuição de pena ao tráfico de drogas. Veja-se: “Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescente a execução penal” (STJ - EREsp 1916596 / SP - Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK - Terceira Seção - j. 08/09/2021). Além disso, com relação a ações penais em curso, veja-se: “Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral)” (STJ - AgRg no HC 676.516/SC - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Quinta Turma - j. 19/10/2021). Assim, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido dos entorpecentes apreendidos não é expressivo – 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas) de maconha, 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de cocaína, e 0,7g (sete decigramas) de crack – e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique à atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o

entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ERICK LEONARDO NEGRÃO PINTO, qualificado nos autos (R.G. n.º 58.517.618 – IIRGD – fls. 97/99), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados”. Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 87,00 – oitenta e sete reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 73) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 02 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA